คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๐๘/๒๕๖๘

นาย ก โจทก์

บริษัท ส จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง โจทก์ลาออกให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แต่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด กรณีนี้ถือเป็นการเลิกจ้าง เมื่อจำเลยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าจึงต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ได้รับเงินเดือน ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท หลังจากที่ผ่านทดลองงาน ๑๒๐ วัน จำเลยจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้โจทก์อีก ๒,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยให้โจทก์แก้ไขงานที่ผิดผลาด แต่โจทก์แจ้งจำเลยว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากโจทก์ ในวันเดียวกันจำเลยแจ้งให้โจทก์เขียนใบลาออกจากงานโดยให้มีผลเป็นการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของจำเลยในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยแจ้งให้โจทก์ออกจากแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มของพนักงานจำเลย แต่โจทก์ไม่ได้ออกเนื่องจากยังไม่ครบกำหนดตามวันที่โจทก์ลาออก หลังจากนั้นวันที่ ๒๔ และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งให้โจทก์คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมทั้งส่งหนังสือประกาศแจ้งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป การที่จำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิดทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าจ้างเพิ่มตามข้อตกลง ค่าจ้างค้างจ่าย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่โจทก์และแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานโดยทำหน้าที่การตลาด ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท จำเลยไม่มีข้อตกลงในการปรับเพิ่มค่าจ้างให้แก่โจทก์ ส่วนค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ เป็นเงินเพิ่มเป็นครั้งคราวตามลักษณะงานไม่ใช่ค่าจ้าง โจทก์ทำงานผิดพลาดเป็นเหตุให้จำเลยไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้าตามระยะเวลาปกติ จำเลยได้ว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งยังตักเตือนเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องอื่นอีกหลายครั้ง ต่อมาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ยื่นใบลาออกโดยให้มีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หลังจากนั้นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ส่งข้อความในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มพนักงานจำเลยในทำนองเชิญชวนให้พนักงานของจำเลยไปทำงานที่บริษัทคู่แข่ง และวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับกำหนดวันจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของจำเลย

ทำให้ลูกจ้างของจำเลยเข้าใจผิด การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเป็นอาจิณ กระทำผิดอย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์พ้นสภาพการเป็นพนักงานโดยให้มีผลทันที โจทก์มีระยะเวลาการทำงานไม่ถึงหนึ่งปี จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี จำเลยมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างของเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท เท่านั้น จำเลยมีสิทธิไล่โจทก์ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงาน รวมถึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมว่าโจทก์ไม่มีความผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๓๓,๖๐๐ บาท จ่ายค่าชดเชย ๒๔,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และให้ออกหนังสือรับรองการทำงาน ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ และตามที่โจทก์ขอให้จำเลยแจ้งสำนักงานประกันสังคมว่าเลิกจ้างโจทก์ไม่มีความผิด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๒๑,๔๖๖.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาพิพากษาในส่วนที่ยังไม่ได้วินิจฉัยต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำเลยประกาศให้โจทก์พ้นจากการเป็นพนักงานของจำเลยก่อนวันที่การลาออกของโจทก์จะมีผลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันดังกล่าวแล้ว เมื่อตามคำให้การที่จำเลยอ้างว่า โจทก์ร่วมกับนาย ส แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพนักงานของจำเลย เกี่ยวกับกำหนดวันจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานประเภทลูกจ้างรายเดือนของจำเลย ทำให้พนักงานหลงเชื่อเข้าใจผิดว่าจะได้รับค่าจ้างในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งที่ตามจริงจะต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และนาย ส จะนำพนักงานของจำเลยไปร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่ข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบมากลับไม่ปรากฏข้อความตามที่จำเลยกล่าวอ้าง และการที่โจทก์เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโจทก์จึงไม่มีหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือน ห้ามปรามในการกระทำของนาย ส โจทก์ไม่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน หรือละเว้นไม่ห้ามปรามนาย ส ให้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ ๒๔,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๒๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป และให้จำเลยแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมว่าเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิด

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่นาย ส ตอบคำถามของพนักงานในแอปพลิเคชันไลน์ชี้นำให้บุคคลที่สนใจทำงานกับจำเลยไปติดต่อกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่จำเลยนั้น เป็นการกระทำอันเป็นการจงใจของจำเลยทำให้จำเลยได้รับความเสียหายและการที่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานจำเลย ไม่ว่าโจทก์จะมีตำแหน่งที่สูงกว่านาย ส หรือไม่ก็ตาม เมื่อโจทก์พบเห็นการกระทำผิดของนาย ส โจทก์ย่อมมีหน้าที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของจำเลย การที่โจทก์ไม่ห้ามปรามไม่ให้นาย ส กระทำผิดดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่จึงเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยมีสิทธิแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมว่าโจทก์ถูกจำเลยเลิกจ้างเนื่องจากมีความผิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้น เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลตามที่จำเลยกล่าวอ้าง โจทก์ไม่มีหน้าที่ห้ามปรามการกระทำของนาย ส โจทก์จึงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือละเว้นไม่ห้ามปรามนาย ส ในการกระทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตร ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา